

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da condenação por danos morais imposta à administradora de consórcio em razão do atraso injustificado na liberação da carta de crédito à consorciada contemplada.

No caso em exame, restou incontroverso que a autora/apelada foi contemplada em 28/08/2018 e que o pagamento do crédito somente ocorreu em 23/11/2022, configurando atraso injustificado de aproximadamente quatro anos. A apelante não logrou demonstrar que o atraso decorreu de culpa exclusiva da consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

O contrato de consórcio constitui relação de consumo sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor que: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade das administradoras de consórcio é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, cabendo ao fornecedor demonstrar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais:

"Contrato de consórcio de automóvel - Contemplação - Recusa na liberação da carta de crédito em razão de pendência de documentos - Aplicação da legislação consumerista (artigos 2º, 3º e 29 do CDC)- Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC)- Teoria do risco do empreendimento – Falha na prestação do serviço evidenciado – Abusividade na recusa da

liberação da carta de crédito à requerente – Recusa injustificada de liberação de carta de crédito contemplada - Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprar justificativa hábil para tal recusa e demora na liberação." (TJSP. Apelação Cível nº 10201835520228260114. Rel. Des. Francisco Giaquinto. Julgado em 15/07/2024. Publicado em 15/07/2024)

Diante do quadro probatório delineado nos autos, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço pela administradora do consórcio, ora apelante, consubstanciada no atraso injustificado de quase quatro anos entre a data da contemplação da autora/apelada e a efetiva liberação do crédito consorcial.

DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

A recusa injustificada na liberação de carta de crédito de consórcio contemplado configura mais que mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável pela frustração da legítima expectativa do consumidor. Nesse sentido, os Tribunais pátrios têm decidido:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER COM DANOS MORAIS – Consórcio de imóvel – R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu e do autor. [...] RECURSO DO AUTOR – Pretensão pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - Possibilidade – Legítima expectativa do autor em adquirir bem imóvel frustrada - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento." (TJSP. AC nº 10003699420208260286. Rel. Des. Achile Alesina. Julgado em 12/04/2022. Publicado em 12/04/2022)

DA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório. Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada. A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

Embora seja procedente a condenação por danos morais, o valor fixado pela sentença recorrida mostra-se excessivo diante dos parâmetros jurisprudenciais consolidados para casos análogos, deste modo reduzo a indenização de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER COM DANOS MORAIS – Consórcio de imóvel – R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu e do autor. RECURSO DO RÉU – Recusa de liberação da carta de crédito de cota contemplada - Alegação de que houve a recusa, pois, não houve o preenchimento de requisitos contratuais pelo autor no que se refere a garantia complementar em razão das parcelas vincendas – Impossibilidade – E-mails apresentados nos autos que

demonstram que a recusa na liberação do crédito contemplado se deu em razão de pendências empresariais, nada se relacionando à pessoa física do autor – Recusa injustificada - Liberação da carta de crédito corretamente determinada – Precedente da Câmara – Sentença mantida – Recurso não provido. RECURSO DO AUTOR – Pretensão pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais - Possibilidade – Legítima expectativa do autor em adquirir bem imóvel frustrada - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento - 'Quantum' arbitrado em R\$ 5.000,00 – Correção da publicação do acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros da citação – Sucumbência alterada - Sentença reformada – Recurso provido. Dispositivo – Recurso do réu não provido e Recurso do autor provido.

(TJ-SP - AC: 10003699420208260286 SP 1000369-94.2020 .8.26.0286, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 12/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO . NEGATIVA INJUSTIFICADA. DESÍDIA DA ADMINISTRADORA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ART . 6º, INC. III, DO CDC. ABUSIVIDADE. DANO MORAL . QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE . SÚMULA 410/STJ. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . Em que pese cominada multa pela decisão de antecipação da tutela, proferida após a contestação e antes da sentença, é possível ao obrigado arguir sua inexigibilidade por ausência de intimação pessoal na apelação interposta contra a sentença que o condena ao pagamento, porque "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp nº 1.333.988/SP - Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – 2ª Seção - DJe 11-4-2014) . 2. Demonstrado atendimento desidioso da administradora de consórcio, quanto a análise da documentação para liberação do crédito, pelo consorciado contemplado, e a negativa em proceder a a liberação da carta de crédito respectiva, deve ser mantida a sentença determinando a liberação do valor. 3. Comprovado o inadimplemento voluntário da obrigação de liberação de carta de crédito ao consorciado, o valor devido está sujeito a incidência de correção monetária e juros de mora, sob exclusiva responsabilidade da administradora do consórcio (art . 389 /CCB). 4. A omissão ou recusa desmotivada ou injustificada, da administradora de consórcio em liberar o crédito do consorciado contemplado, impondo-lhe o constrangimento de ser notificado para pagamento do preço de veículo adquirido, que deveria ser pago justamente com esse valor, configura dano moral suscetível de indenização. 5 . O valor da indenização devida pelo dano moral causado, ante a omissão do administrador de consórcio em liberar o crédito do consorciado contemplado, deve ser mantida no valor fixado pela sentença (R\$ 5.000,00) quando se situa próximo do valor correspondente ao crédito em questão, por não se mostrar excessivo, cumprindo sua finalidade pedagógica e compensatória. 6. A cobrança de multa cominada pelo não cumprimento de obrigação, exige a prévia a intimação do obrigado, nos termos da Súmula 410/STJ . 7. Apelação Cível à que se dá parcial provimento. ACÓRDÃO (TJPR - 17ª C.Cível - 0027156-54 .2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel .: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 24.05.2018)

(TJ-PR - APL: 00271565420158160021 PR 0027156-54 .2015.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 24/05/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2018)

Destarte, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a finalidade pedagógica e compensatória da indenização, afigura-se impositiva a manutenção da redução do quantum indenizatório para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra justo e

adequado ao caso concreto.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora